FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP LUẬT SƯ KHOÁ 6.2
Môn thi: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự
Thời gian: 240 phút

Nguyễn Thái Toàn và Phạm Văn Thắng thường xuyên đến tụ tập ở ngã tư TA, PX quận BĐ để đánh bạc theo hai ca ngày và đêm. Trong quá trình chơi bạc, nhóm của Toàn có mâu thuẫn với Trần Việt Dũng.

Khoảng 13h20' ngày 10/8/2006, nhóm của Toàn được biết Dũng và mấy người bạn đang ngồi hát Karaokê ở quán Minh Việt ngõ 87- TA, phường X, quận H, thành phố HN Toàn đã điện thoại báo cho Thắng biết và tập trung đến ngõ TA để đánh Dũng. Trước khi đi, Thắng cầm theo 2 con dao (loại dao bầu). Cả hai đi bằng xe máy đến đầu ngõ TA thì dừng lại. Thắng đi bộ vào ngõ gọi Trần Việt Dũng ra ngoài để nói chuyện. Dũng đứng dậy đi ra cửa hỏi: "Có chuyện gì thì vào đây". Thắng không trả lời mà đi ra đầu ngõ. Trần Thu Hằng (vợ Dũng) thấy vậy nói: "Thôi cứ đi ra không chúng nó tưởng mình sợ". Dũng liền rủ em trai mình là Trần Việt Phương (sinh 1/7/1990) đi cùng.

Vừa đến đầu ngõ, Dũng bất ngờ bị Toàn và Thắng nhất loạt vung dao chém. Dũng đưa tay đỡ thì bị chém 3 nhát trúng tay phải, tay trái. Lúc ấy, em trai Dũng đi phía sau sợ quá chạy về nhà kêu cứu và lao xuống bếp lấy một con dao phay chạy ra cứu anh. Khi chạy ra đến nơi thì Dũng đã nằm lăn dưới đất, người đầy máu, còn bọn Thắng và Toàn thì đang chuẩn bị nổ máy cho xe chạy. Thấy vậy, Phương đã lao tới chém 2 nhát vào vai phải của Thắng (người ngồi đằng sau) khiến Thắng ngã ra đường. Lúc ấy, Hằng (vợ Dũng) đã gọi hàng xóm đến để giúp đỡ nên Toàn cho xe chạy về phía đầu dốc TA hướng đi Đông Anh. Trên đường về, Toàn vứt hai con dao xuống sông Hồng (hiện tang vật không thu hồi được). Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn.

Công an phường X. đã lập biên bản giữ người phạm tội quả tang đối với Trần Việt Phương. Cơ quan điều tra công an quận H. đã ra lệnh tạm giữ đối với Trần Việt Phương kể từ 16h ngày 10/8/2006 đến 16h ngày 11/8/2006.

Ngày 11/8/2006, Cơ quan điều tra công an quận H đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thắng, Nguyễn Thái Toàn, Trần Việt Phương.

Thương tích của các bên được xác định như sau:

- Trần Việt Dũng: Vết thương cánh tay trái đứt gân gấp phía trụ. Vết thương cẳng tay phải đứt gân duỗi. Bản giám định pháp y số 368 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 58%.

- Phạm Văn Thắng: Thương tích rách da chủ phải, có mảnh xương vỡ. Vết vai phải, bả vai phải 15-20cm. Vết thương lưng dài 20cm, sâu tới cơ lưng. Bản giám định pháp y số 376 của tổ chức pháp y thành phố HN kết luận tỷ lệ thương tật 60%.

Cơ quan điều tra công an quận H ra quyết định tạm giam đối với Trần Việt Phương kể từ ngày 13/8/2006 đến 13/12/2006. Đối với Phạm Văn Thắng, do phải điều trị vết thương tại bệnh viên Xanh Pôn nên cơ quan điều tra cho gia đình bị can nhận bảo lĩnh. Bị can Nguyễn Thái Toàn bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Ngày 5/10/2006, Toàn đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Toàn, Phạm Văn Thắng đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, Trần Việt Phương thừa nhận có hành vi dùng dao chém Thắng nhưng cho rằng mình không phạm tội. Mặt khác, trong các biên bản hỏi cung bị can Trần Việt Phương đề ngày 14/8/2006, 20/8/2006 đều không có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Phương, mặc dù ngày 13/8/2006 đại diện gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho phép đại diện gia đình có mặt trong các hoạt động điều tra.

Theo nhận xét của thầy cô và các bạn cùng học, Phương là một học sinh chăm ngoan và thường giúp đỡ bạn bè.

Gia đình Phương đã mời anh (chị) bào chữa cho Phương.

Câu hỏi 1: Anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì khi nghiên cứu nội dung vụ án trên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Phương?

Câu hỏi 2: Để bảo vệ quyền lợi cho Trần Việt Phương, anh (chị) sẽ đề nghị với cơ quan điều tra công an quận H điều gì?